

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7470/2543

นางสี แซ่หลิว
บริษัทไทยศรีนครประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 867, มาตรา 877

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 249

ทนายจำเลยมุ่งแต่คำนึงถึงความสะดวกของตนฝ่ายเดียวโดยมิได้สนใจต่อ
พันธมิตรที่ตนมีต่อศาลและคู่ความฝ่ายอื่น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อน
คดีชอบแล้ว

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้กองมรดกของผู้ตายมีผู้
จัดการมรดกแล้ว ทายาทอื่น ๆ ที่มีใช้ผู้จัดการมรดกจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ปัญหา
จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ เพียงจะยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา แต่ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายอัน
เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาควรวินิจฉัยให้

แม้กองมรดกของผู้ตายจะมีผู้จัดการมรดกอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นการตัดอำนาจของ
ทายาทในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์แก่กองมรดก

แม้สัญญาประกันภัยจะเป็นสัญญาสำเร็จรูปซึ่งออกแบบและควบคุมโดยกรม
การประกันภัย แต่คู่สัญญาอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม โดยทำเป็นหนังสือ
แนบท้ายไว้ได้ เมื่อข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ชัดว่า ในกรณีรถยนต์
สูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ แล้วได้รถยนต์คืนมา ผู้
เอาประกันภัยมีสิทธิขอรับรถคืน โดยคืนเงินที่ได้รับชดเชยไปทั้งหมดแก่ผู้รับประกัน

ภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหาย ผู้รับประกันภัยต้องจัดการซ่อมก่อนคืนโดยไม่มี
ข้อยกเว้นความรับผิดชอบไว้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่าซ่อมรถยนต์
คันพิพาทซึ่งเสียหายให้โจทก์

โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบฐานเป็นผู้ทำละเมิดชิงทรัพย์เอารถยนต์คันพิพาท
ไป หากแต่ฟ้องให้รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ทั้งตามกฎหมายประกันภัยก็ปรากฏ
ข้อตกลงชัดเจนว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้รถยนต์ ดังนี้ จำเลยหาต้องรับผิดชอบใช้ค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์ไม่

โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบฐานเป็นผู้ทำละเมิดชิงทรัพย์เอารถยนต์คันพิพาท
ไป หากแต่ฟ้องให้รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ทั้งตามกฎหมายประกันภัยก็ปรากฏ
ข้อตกลงชัดเจนว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายอันเกิดจากการขาด
การใช้รถยนต์ ดังนี้ จำเลยหาต้องรับผิดชอบใช้ค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์ไม่

(ผล อนุวัตินิติการ-ระพินทร บรรจงศิลป์-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์

ศาลอุทธรณ์ - นายเกษม วีรวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น